

1504369-62.2022.8.26.0625

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcia Beringhs Domingues de Castro

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... local conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas, os milicianos avistaram o réu abaixado próximo ao poste. Abordado, localizaram 03 porções de Cannabis Sativa L, 02 pinos de cocaína e R\$ 70,00, oriundo do tráfico de drogas. No local que ele estava abaixado, localizaram 12 pinos de cocaína e 17 porções de Cannabis Sativa L. Indagado, confessou informalmente o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

2ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504369-62.2022.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504369-62.2022.8.26.0625

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2194556/2022 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 26203343 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2194556 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2194556/2022 - Seccional - Taubaté, 2194556/2022 - DEIC -

TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL APARECIDO DA SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Beringhs Domingues de Castro

Vistos.

DANIEL APARECIDO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos às fls. 15, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 18 de julho de 2022, por volta das 16h20, na Rua Sebastião Manoel da Silva, n.º 164, Areão, nesta cidade e comarca, para fins de tráfico, trazia consigo e guardava drogas, conforme laudo de constatação provisória (fls. 18/21), que causam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta na denúncia que, segundo se apurou, em patrulhamento em local conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas, os milicianos avistaram o réu abaixado próximo ao poste. Abordado, localizaram 03 porções de Cannabis Sativa L, 02 pinos de cocaína e R\$ 70,00, oriundo do tráfico de drogas. No local que ele estava abaixado,

localizaram 12 pinos de cocaína e 17 porções de Cannabis Sativa L. Indagado, confessou informalmente o tráfico de drogas.

É da exordial que as drogas apreendidas totalizam peso líquido de 77,47 gramas. Narra a inicial acusatória que a finalidade de tráfico é percebida pela quantidade e variedade de substância entorpecente, pelo modo de embalagem, pelo valor em dinheiro, pelas circunstâncias da prisão, entre outros elementos.

Segundo a denúncia, formalmente interrogado, o réu permaneceu em silêncio.

A prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva e lhe foi concedida a liberdade provisória (fls. 37/38 e 44/45).

Após o oferecimento da denúncia (fls. 58/60), o réu não foi encontrado para ser notificado (fls. 70), então a Defensoria Pública foi nomeada para representá-lo (fls. 75) e apresentou defesa prévia (fls. 79).

A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2022 (fls. 80/81) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 97/98).

Em instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pelas partes, e o réu foi interrogado.

Em Debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu pela prática do crime de tráfico privilegiado, com fixação do regime semiaberto, enquanto a Defesa concordou em parte com o pedido, pugnando, todavia, pela fixação do regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal é procedente. Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o réu cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória.

A materialidade do crime está positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/30), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 18/21), pela fotografia das drogas apreendidas (fls. 22), pela fotografia da quantia apreendida (fls. 23), pela fotografia do réu (fls. 26), pelo comprovante de depósito judicial da quantia apreendida (fls. 50), pelo laudo do exame cautelar de lesão corporal realizado no réu, que não constatou lesões corporais recentes de interesse médico-legal (fls. 51/53), pelo laudo do exame químico-toxicológico, que constatou a presença das substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína nos materiais apreendidos (fls. 110/112), e, ainda, por toda a prova oral colhida. A autoria igualmente é certa.

As testemunhas Mayron e Wilson, policiais militares, ouvidos na delegacia (fls. 02/03), relataram "que estavam deslocamento para apoiar abordagem quando adentraram a Rua Jose Ferreira e avistaram um indivíduo abaixado próximo ao poste, local conhecido por tráfico de drogas. Ao realizaram a abordagem foi encontrado com o indivíduo 3 unidades de maconha, 2 pinos de cocaína e o valor de R\$ 70,00 reais; no local onde ele estava abaixado foi localizado 12 pinos de cocaína e 17 unidade de maconha. Indagado, o indivíduo identificado como sendo Daniel Aparecido disse que estava vendendo drogas desde 13:00 e foi-lhe dado voz de prisão. Foi solicitado apoio da VTR 141 (sub área 1) para conduzir o indiciado a Delegacia." (sic).

No mesmo sentido as declarações do PM Wilson em juízo, que acrescentou que que estava a cem metros do réu quando o viram abaixado junto ao poste.

As partes desistiram da oitiva do PM Mayron.

O réu, na delegacia (fls. 04), optou por permanecer em silêncio.

Em juízo, o réu admitiu a autoria delitiva, confessando a prática do tráfico de drogas, a posse dos entorpecentes e a origem ilícita do dinheiro apreendido em seu poder.

Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Os policiais transitavam pelo local dos fatos, conhecido pela mercancia ilícita de entorpecentes, quando visualizaram o réu abaixado próximo de um poste e deliberaram por abordá-lo.

Em revista pessoal, os agentes verificaram que o réu trazia consigo três porções de maconha, dois microtubos contendo cocaína e R\$ 70,00 (setenta reais).

No local onde o réu estava abaixado, os policiais localizaram doze microtubos contendo cocaína e outras dezessete porções de maconha, em embalagens idênticas às encontradas na posse do réu (fls. 22).

Informalmente questionado, o réu confessou que estava vendendo drogas no local desde 13:00hrs.

Formalmente inquirido pela Autoridade Policial, o réu optou por permanecer em silêncio.

Em juízo, o réu confessou a prática delitiva.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Com efeito, "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112).

Como se pode perceber, os policiais apresentaram versões firmes e coesas, narrando com riqueza de detalhes a forma com que ocorreu a abordagem do réu e a apreensão das drogas. Confirmaram ainda que o réu, ao ser preso, confessou que estava vendendo drogas no local, o que foi admitido pelo réu em seu interrogatório judicial, quando confessou que estava praticando o tráfico de drogas há alguns dias, pois estava desempregado.

Portanto, a autoria delitiva está clara.

Não restam dúvidas quanto à materialidade delitiva. As drogas apreendidas foram analisadas em perícia técnica que reconheceu a ilicitude das substâncias. O laudo do exame de constatação provisória (fls. 18/21) e o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 110/112) constatarem a presença das substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína nos materiais apreendidos.

O tipo penal do tráfico de drogas é misto alternativo, e a realização de qualquer conduta já é suficiente para configurar o crime. Nestes autos, ficou claro que o réu trazia consigo e guardava as drogas, sendo desnecessário ter sido flagrado em ato de venda.

Sobreleva notar que a quantidade de droga apreendida (66,87g de maconha e 10,6g de cocaína em sua forma pura - pó branco de granulometria fina), a forma de acondicionamento (a maconha distribuída em 20 invólucros e a cocaína disposta em 14 microtubos), a quantia apreendida (R\$ 70,00, cf. fls. 50), e as circunstâncias em que ocorreram os fatos (policiais estavam em deslocamento quando visualizaram o réu agachado próximo de um poste e deliberaram por abordá-lo, oportunidade em que localizaram as drogas apreendidas, parte na posse dele e parte no local em que ele estava agachado), evidenciam de forma clara o intuito da mercancia.

É de se observar, ainda, que o réu não possui antecedentes desabonadores recentes, tampouco pertence a organização criminosa para este fim, levando a crer que o réu não se dedica a atividades criminosas. Desta forma, preenchidos os requisitos legais, de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena, com fundamento no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06.

Deve o réu, portanto, responder pelo crime tipificado no artigo 33, caput e §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu não ostenta antecedentes desabonadores (fls. 33 e 106/107). Deve-se, ainda, ser sopesada, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de entorpecentes, a personalidade e a conduta social dos agentes, contudo, nenhuma destas circunstâncias estão presentes. Há de se considerar a variedade de droga apreendida (cocaína e maconha), o que aumenta a culpabilidade e as consequências do delito, indicando que o réu está mais inserido no mundo do crime, lidando com

diversos tipos de drogas e alcançando um número maior de usuários, evidenciando sua maior dedicação em comerciar entorpecentes, em detrimento da saúde de terceiros. Desta forma, fixo a pena-base do réu em 1/6 acima do mínimo legal, para que fique em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes agravantes.

Presente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, minoro a reprimenda do réu, para que fique no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo impossível a redução da pena nesta fase aquém deste patamar mínimo.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desposado na Súmula n. 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Ausentes causas de aumento e, em razão do que preceitua o § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, por ser o réu é primário, de bons antecedentes, inexistindo notícia de que integre organização criminosa ou prova de que vinha traficando com habitualidade, reduzo a reprimenda em 2/3, para que fique em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

À mingua doutras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva.

Considerando a decisão proferida no HC n.º 596.603, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 08 de setembro de 2020, bem como à vista dos elementos dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos contidos nos incisos I (pena não superior a quatro anos e crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais que não são desfavoráveis) do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual tem o réu direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o artigo 46, §3º, do Código Penal, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução (CP, art. 55), e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente à entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada no Juízo da Execução, com fundamento no artigo 44, §2º e artigo 45, §1º, ambos do Código Penal. Inviável a suspensão condicional da pena, porquanto a pena restritiva de direitos é ao réu mais benéfica.

Em caso de revogação do benefício, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR DANIEL APARECIDO DA SILVA SANTOS, filho de Gidioni Oliveira dos Santos e Amália Luzia da Silva, RG n.º 60.977.018, nascido aos 12 de abril de 2004, natural de Taubaté/SP, como incurso no artigo 33, caput e §4º, da Lei n.º

11.343/2006, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o artigo 46, §3º, do Código Penal, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução (CP, art. 55), e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente à entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada no Juízo da Execução, com fundamento no artigo 44, §2º e artigo 45, §1º, ambos do Código Penal.

Apelo em liberdade.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e no artigo 62 da Lei 11.343/06, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida em poder do réu (depósito judicial às fls. 50), porque produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.

Lance-se, com o trânsito em julgado, o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da reprimenda.

P. R. I. C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA